명예퇴직 및 희망퇴직 규정

[2019.07.15. 개정]
[2020.03.25. 개정]
[2022.11.14. 개정]

제1조(목적) 이 규정은 정관 제46조의 2에 의하여 교직원의 명예퇴직 및 희망퇴직 절차와 수당지급 등에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.<개정 2019.07.15.>

제2조(적용범위) 이 규정의 적용범위는 교원 및 일반직원(기술직, 기능직 포함)으로 하고 별도 규정이 없는 한 본 규정이 정하는 바에 의한다.

제3조(지급대상) ① 명예퇴직수당을 지급 받을 수 있는자는 본 대학 교직원으로서 20년 이상 근속한 자로 정년퇴직일전 1년 이상의 기간 중에 자진퇴직 하는 자를 대상으로 한다 <개정 2019.07.15.>

② 희망퇴직수당을 지급 받을 수 있는자는 본 대학 교직원으로서 10년 이상 20년 미만 근속한 자로 정년퇴직일전 1년 이상의 기간 중에 자진퇴직 하는 자를 대상으로 한다<신설 2019.07.15.>

제4조(근속 및 잔여기간의 계산) 이 규정 제3조의 근속년수의 계산은 다음 각 호에 의한다. <개정 2019.07.15.>

① 근속기간 및 정년 잔여기간은 퇴직예정일을 기준으로 계산한다.<신설 2019.07.15.>

② 재직 중 휴직 및 정직기간은 근속년수에 산입하지 아니한다.<개정 2019.07.15.>

③ 근속년수는 사립학교교직원연금법의 규정에 의한 재직기간을 적용한다.<개정 2019.07.15.>

제5조(수당지급액) 수당의 지급액은 <별표1>의 산정한 금액으로 한다.

제5조의2(신청의 공지) 총장은 명예·희망퇴직의 실시계획이 있는 경우 신청기간, 명예·희망퇴직일 등 명예·희망퇴직 실시계획에 관한 사항을 명시하여 공지하여야 한다. 다만, 경우에 따라 신청 공지를 생략할 수 있다.<신설 2022.11.14.>

제6조(수당지급신청) 명예퇴직 및 희망퇴직을 원하는 자는 제5조의2의 공지사항에 따라 명예퇴직원 및 희망퇴직원<별지 제1호 서식>을 작성 및 첨부하여 교원은 매년 6월말과 12월말까지, 직원은 4월말, 10월말까지 행정지원처에 제출하여야 한다. 다만, 경우에 따라 별도의 기간을 정할 수 있다.<개정 2022.11.14.>

제7조(수당지급 심사) 수당지급 심사는 수당지급을 신청한 재직자를 대상으로 자격요건, 수당지급의 내용, 근속년수, 잔여기간의 검토를 하여야 한다.

제7조의2(위원회) 명예·희망퇴직에 관한 사항을 심사하는 명예·희망퇴직위원회는 교원의 경우는 교원인사위원회, 직원의 경우에는 직원인사위원회에서 심의한다.<신설 2019.07.15.><개정 2022.11.14.>

제7조의3(대상자 결정) 총장은 예산 및 부서간의 균형을 고려하여 명예퇴직 및 희망퇴직 대상자를 선정하고 이를 이사장에게 제청하여 승인을 얻어야 한다.<신설 2019.07.15.>

제7조의4조(명예퇴직 및 희망퇴직일) 명예퇴직 및 희망퇴직일은 교원은 매학기 말일로 하고, 직원은 6월 말일과 12월 말일로 한다. 다만, 경우에 따라 별도로 정할 수 있다.<신설 2019.07.15.>

제7조의5조(수당의 지급) 명예퇴직 및 희망퇴직 수당의 지급 시기는 퇴직일로부터 30일 이내에 일시금으로 지급함을 원칙으로 한다.<신설 2019.07.15.>

제8조(수당신청자의 유고시 조치) 수당지급 신청자가 수당지급 결정전에 자의로 퇴직 또는 사망한 경우에도 이를 심사대상에 포함한다. 다만, 퇴직 또는 사망당시 근속기간 및 정년 잔여기간의 요건이 적합하여야 한다.

제9조(수당지급수령권자) ① 수당의 지급은 특별한 경우를 제외하고는 본인에게 직접 지급하여야 한다.

② 수당지급 대상자가 사망하였을 경우의 수당지급 수령권은 가족이 이를 승계토록 한다.

제10조(신청의 제한) 매학기 명예·희망퇴직 신청 마감일 현재 다음 각 호에 해당하는 교직원에게는 신청 자격을 부여하지 아니한다.<본조신설 2019.07.15.>

1. 휴직 및 6개월 이상 연구학기, 해외연수 또는 파견 근무자
2. 징계요구 중에 있는 자
3. 형사사건으로 기소 중에 있는 자

부 칙

① (시행일) 이 규정은 1996년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙

① (시행일) 이 규정은 1998년 3월 1일부터 시행한다.

부 칙

① (시행일) 이 규정은 2008년 3월 1일부터 시행한다.

부 칙

① (시행일) 이 규정은 2009년 3월 1일부터 시행한다.

부 칙

① (시행일) 이 규정은 2010년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙

① (시행일) 이 규정은 2012년 5월 23일부터 시행한다.

부 칙

① (시행일) 이 규정은 2018년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙

① (시행일) 이 규정은 2018년 3월 1일부터 시행한다.

부 칙

① (시행일) 이 규정은 2019년 7월 15일부터 시행한다.

② (수당지급액의 유효기간) 제5조의 개정규정은 이 규정 시행일부터 2020년 2월 29일까지 퇴직하는 자에게 적용한다.

부 칙

① (시행일) 이 규정은 2020년 3월 25일부터 시행한다.

부 칙

① (시행일) 이 규정은 2022년 11월 14일부터 시행한다.

[별표1] <개정 2018.03.01.><개정 2019.07.15><개정 2020.03.25>

명예퇴직 및 희망퇴직 수당지급액 산정표

정년잔여기간별 대 상 자	산 정 기 준
1. 1년이상 5년 이내인 자	퇴직당시 월 통상임금액의 50% × 정년잔여월수
2. 5년초과 10년 이내인 자	퇴직당시 월 통상임금액의 50% × $\left[60+\frac{\text{정년잔여월수}-60}{2}\right]$
3. 10년초과인 자	정년잔여기간이 10년인 자의 금액과 동일한 금액 (10년을 초과하는 정년잔여기간에 대하여는 수당을 지급하지 아니한다.)

※ 비 고

1. 수당지급액의 계산에 있어서 정년잔여기간의 계산은 수당지급대상자의 퇴직일의 다음달 1일을 기준으로 산정하되, 정년잔여월수의 계산에 있어서 15일 이상은 1월로하고 15일 미만은 계산하지 아니한다.
2. 정년잔여기간은 퇴직일 현재 「교육공무원법」및 정관상의 정년을 기준으로 한다.
3. "월 통상임금"은 "산정일 현재 기준 지급예정인 봉급에 제수당(연구보조비, 사무수당, 연동조정수당, 급량비, 정근수당가산금, 학사지도비, 특별상여(격려)금, 업무추진수당, 직책수당, 직급보조비)을 포함한 년 총 지급액의 1/12에 해당하는 금액"을 말한다.<개정 2018.03.01.>

[별지 제1호 서식] <개정 2019.07.15>

(명예퇴직/희망퇴직)수당 지급신청서

<table>
<tr><td rowspan="6">신청인기재란</td><td>①소속</td><td colspan="3"></td><td>③교직원 구 분</td><td>☐ 교 수
☐ 일반직
☐ 기능직</td><td>④직(계)급 (호봉)</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">⑤성명</td><td>한글</td><td colspan="2"></td><td>⑥주민등록번호</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>한자</td><td colspan="2"></td><td>⑦ 주 소</td><td colspan="3">□□□-□□□</td></tr>
<tr><td colspan="2">⑧ 전화번호 (자택/핸드폰)</td><td colspan="2"></td><td>⑨ 근속기간</td><td>년 월</td><td>(10) 정년일</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">(11)비위·형벌 사 항</td><td colspan="2">☐ 있음
☐ 없음</td><td colspan="4">☐ 비위조사중 ☐ 수사진행중 ☐ 형사재판 계류중
☐ 징계의결 요구중 ☐ 징계처분으로 승진임용제한 기간중
☐ 형확정 경우(확정일 : . . , 형량 :)</td></tr>
<tr><td colspan6="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">소속기관기재란</td><td>(12)정년구분</td><td colspan="3">☐연령정년 ☐계급정년</td><td>(13) 정 년</td><td colspan="3">(세 · 년)</td></tr>
<tr><td>(15)정년잔여기간(수당지급대상기간)</td><td colspan="2">년 월
(년 월)</td><td>(16) 수당청구액 및 산출내역</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>(17) 비위·형벌 사항 확인</td><td colspan="2">☐ 있음
☐ 없음</td><td colspan="4">☐ 비위조사중 ☐ 수사진행중 ☐ 형사재판 계류중
☐ 징계의결 요구중 ☐ 징계처분으로 승진임용제한 기간중
☐ 형확정 경우(확정일 : . . , 형량 :)</td></tr>
<tr><td colspan="2">확인 인 사 담당관 (인)</td><td>연 금 담당관 (인)</td><td colspan="2">확인자 (인)</td></tr>
</table>

본인의 자유로운 의사에 따라 (명예퇴직/ 희망퇴직)을 하기 위하여 명예퇴직 및 희망퇴직 규정 제6조에 따라 (명예퇴직/희망퇴직)수당 지급을 위와 같이 신청합니다.

첨 부 : (명예퇴직/희망퇴직)원 1부

년 월 일

신청인 ㊞

연성대학교총장 귀하

※ 비고

1. 신청인 기재란은 신청자 본인이 자필로 기재, 소속기관 기재란은 해당 인사·연금담당자가 기재함.
2. 「국가공무원법」 제74조의2제3항의 사유(재직 중의 사유로 금고 이상의 형을 받거나 공무원으로 재임용되는 경우 또는 퇴직수당을 초과하여 지급받거나 지급대상이 아님에도 퇴직수당을 받은 경우)가 있는 경우에는 법령에서 정한 절차에 따라 지급받은 퇴직수당을 반납하여야 함.

(명예퇴직/희망퇴직)원

소　　속 :
직　　위 :
직(계)급 :
성　　명 :

위 본인은 자유의사에 따라 다음과 같이 (명예퇴직/희망퇴직) 하고자 하오니 허락하여 주시기 바랍니다.

○ (명예퇴직/희망퇴직) 사유 :

※ (명예퇴직/희망퇴직) 사유를 구체적으로 적고, 재취업의 경우 대상기관, 직위, 시기(기간) 등을 명시합니다.

○ (명예퇴직/희망퇴직) 신 청 일 :

○ (명예퇴직/희망퇴직) 희 망 일 :

신 청 인 :　　(인)
학과(부서)장 :　　(인)

연성대학교총장 귀하